

**Временное положение о пилотном проекте по
применению фискального программного обеспечения
с функцией передачи данных**

Глава 1. Общие положения

1. Временное положение о пилотном проекте по применению фискального программного обеспечения с функцией передачи данных (далее – Временное положение) определяет порядок и условия применения фискального программного обеспечения с функцией передачи данных (далее – ФПО) на период проведения пилотного проекта по применению фискального программного обеспечения с функцией передачи данных в режиме реального времени (далее – пилотный проект), а также порядок и условия пилотного проекта.

2. Действие настоящего Временного положения распространяется на участников пилотного проекта.

3. В настоящем Временном положении используются следующие понятия и термины:

1) реестр операторов ФПО – совокупность сведений в информационной системе уполномоченного налогового органа по каждому оператору ФПО, получившему в установленном порядке подтверждение на участие в пилотном проекте;

2) модель ФПО – вид (тип) или версия программного обеспечения, имеющего наименование и номер, присвоенные разработчиком;

3) оператор ФПО – организация или индивидуальный предприниматель Кыргызской Республики, являющийся разработчиком (владельцем) ФПО или имеющий право доработки и/или распространения ФПО, разработанного сторонней организацией, на основании лицензионного соглашения, договора с правообладателем или разработчиком ФПО;

4) ФПО – программное обеспечение (в том числе автоматизированная система управления автозаправочной станцией), применяемое налогоплательщиком для сбора, обработки, хранения и передачи информации, используемой для определения обязательства налогоплательщика по налогам и другим обязательным платежам;

5) техническая документация ФПО – пакет документов, содержащий:

- имеющиеся сертификаты соответствия ФПО;
- описание ФПО;
- детально разработанные технические задания;

- перечень работников, имеющих возможность вносить изменения в исходный код программного обеспечения;
- архитектуру ФПО и схему описания ее работы;
- б) эксплуатационная документация ФПО – пакет документов, содержащий руководство для разработчика, системного администратора и пользователя, содержащее подробную инструкцию использования ФПО.

Другие термины и определения, используемые в настоящем Временном положении, применяются в значении, определенном налоговым законодательством Кыргызской Республики и законодательством в сфере бухгалтерского учета.

Глава 2. Основные цели пилотного проекта

4. Целями пилотного проекта являются:

- 1) автоматизация передачи данных о доходах и расходах налогоплательщиков в уполномоченный налоговый орган;
- 2) оценка технической готовности и тестирование работоспособности ФПО, стабильности передачи данных и взаимодействия с уполномоченным налоговым органом;
- 3) упрощение предоставления налоговых отчетов и снижение количества налоговых проверок;
- 4) разработка и утверждение обязательных стандартов для последующего внедрения;
- 5) определение технических возможностей эксплуатации ФПО, долговременного хранения данных, технологии передачи данных и обеспечение информационной безопасности при применении ФПО;
- 6) определение технических возможностей ФПО на соответствие закладываемым требованиям ФПО и/или их операторам, а также оценка эффективности и реализуемости указываемых требований;
- 7) проверка возможности использования сетей связи и серверного оборудования для организации передачи данных в информационную систему уполномоченного налогового органа.

Глава 3. Требования к проведению и порядок реализации пилотного проекта

5. На период проведения пилотного проекта применяется ФПО, предоставляемое оператором ФПО.

6. Уполномоченный налоговый орган организует проведение пилотного проекта, обеспечивает методологическое и техническое сопровождение и взаимодействие с участниками пилотного проекта.

7. Уполномоченный налоговый орган размещает на своем официальном сайте информацию о проведении пилотного проекта.

8. Уполномоченный налоговый орган для обеспечения технической поддержки пилотного проекта привлекает и формирует списки участников пилотного проекта.

9. Оператор ФПО, обязанный и/или изъявивший желание участвовать в пилотном проекте, направляет официальное письмо уполномоченному налоговому органу о намерении принять участие в пилотном проекте, а также соблюдении требований настоящего Временного положения.

10. Налогоплательщик, обязанный и/или изъявивший желание участвовать в пилотном проекте, направляет официальное письмо уполномоченному налоговому органу о намерении принять участие в пилотном проекте.

11. Уполномоченный налоговый орган приглашает субъектов предпринимательства принять участие в пилотном проекте путем вручения уведомлений по форме согласно приложению 1 к настоящему Временному положению.

12. Налогоплательщик подтверждает свое участие в пилотном проекте в письменной форме согласно приложению 2 к настоящему Временному положению.

13. Налогоплательщик, участвующий в пилотном проекте, обязан:

1) использовать ФПО оператора ФПО, допущенного к участию в пилотном проекте, при ведении предпринимательской деятельности;

2) обеспечить работоспособность и сохранность оборудования/программного обеспечения, применяемого в пилотном проекте;

3) своевременно и в полном объеме оплачивать операторам связи за услуги по обмену данными.

14. В период проведения пилотного проекта данные о выручке, учитываемые с применением ФПО оператора ФПО, допущенного к участию в пилотном проекте, признаются фактической выручкой налогоплательщика для целей налогового учета.

15. В период проведения пилотного проекта налогоплательщик, использующий ФПО оператора ФПО, допущенного к участию в пилотном проекте, производит денежные расчеты с населением, осуществляемые при торговых операциях или выполнении работ и оказании услуг, без применения контрольно-кассовых машин в соответствии с налоговым законодательством.

Глава 4. Порядок включения в реестр операторов ФПО

16. Для включения в реестр операторов ФПО субъект подает заявку в уполномоченный налоговый орган с предоставлением:

1) документов, подтверждающих соответствие критериям для участия в пилотном проекте, установленным настоящим Временным положением;

2) наименования, модели и версии ФПО с указанием сферы деятельности, где могут применяться модели ФПО;

3) технической документации ФПО на бумажном и электронном носителях;

4) эксплуатационной документации ФПО на бумажном и электронном носителях.

17. В случае обслуживания ФПО оператора ФПО, включенного в реестр операторов ФПО, предоставление документов, установленных подпунктами 3, 4 пункта 16 не требуется.

18. Уполномоченный налоговый орган рассматривает заявку на правильность и соответствие субъекта критериям для участия в пилотном проекте оператора ФПО, и в случае соответствия уполномоченный налоговый орган заключает соглашение с оператором ФПО и включает его в реестр операторов ФПО.

19. Операторы ФПО осуществляют взаимодействие с:

1) субъектами предпринимательства – на основании договора на техническое, гарантийное и сервисное обслуживание ФПО в режиме работы налогоплательщика;

2) уполномоченным налоговым органом – на основании соглашения о взаимодействии.

20. В случае неисполнения оператором ФПО обязательств, установленных настоящим Временным положением и соглашением о взаимодействии, уполномоченный налоговый орган вправе исключить данного оператора ФПО из реестра операторов ФПО.

21. Уполномоченный налоговый орган осуществляет ведение реестра операторов ФПО, получивших в установленном порядке подтверждение на участие в пилотном проекте, который должен содержать:

1) полное наименование и идентификационный налоговый номер оператора ФПО с указанием организационно-правовой формы, а также их контактных данных;

2) наименование моделей ФПО оператора ФПО, осуществляющего обслуживание и передачу данных;

3) сфера деятельности, где могут применяться модели ФПО.

22. В случае обнаружения у модели ФПО несоответствия требованиям, установленным настоящим Временным положением, в том числе несанкционированного изменения данных и других сведений в ФПО и несанкционированной модификации ФПО, данная модель ФПО может быть исключена из реестра операторов ФПО на основании заключения уполномоченного налогового органа с предварительным

уведомлением субъектов предпринимательства на официальном сайте уполномоченного налогового органа.

Глава 5. Порядок применения ФПО на период проведения пилотного проекта

23. На территории Кыргызской Республики субъекты предпринимательства, являющиеся участниками пилотного проекта, обязаны применять ФПО при осуществлении деятельности.

24. ФПО предназначено для ведения налогового, бухгалтерского учета налогоплательщиком, определения обязательств субъекта по налогам и другим обязательным платежам.

25. Для участия в пилотном проекте применяются ФПО операторов ФПО, разрешенных к участию в пилотном проекте.

26. Налогоплательщик, который обязан осуществлять деятельность с применением ФПО, обязан:

1) содержать оборудование, предназначенное для применения ФПО, в исправном состоянии и обеспечивать своевременную передачу данных в уполномоченный налоговый орган согласно настоящему Временному положению, в том числе путем своевременной оплаты услуг связи;

2) исключать несанкционированный доступ к ФПО;

3) предоставлять доступ сотруднику органа налоговой службы при осуществлении налогового контроля в отношении ФПО и выдавать соответствующие отчеты, формируемые ФПО;

4) при изменении регистрационных данных обеспечить ввод новых регистрационных данных в информационную систему оператора ФПО, интегрированную с информационной системой уполномоченного налогового органа;

5) при ликвидации (прекращении деятельности) или реорганизации организации снять с регистрации ФПО в информационной системе оператора ФПО, интегрированной с информационной системой уполномоченного налогового органа, за три дня до начала процедуры ликвидации (прекращения деятельности) или реорганизации;

6) исключить использование сторонних учетных систем для ведения учета и передачи данных на уровне фискального программного обеспечения.

27. Контроль за соблюдением порядка применения ФПО осуществляют органы налоговой службы.

Глава 6. Требования к ФПО

28. ФПО должно обеспечивать:

- 1) передачу данных в информационную систему уполномоченного налогового органа согласно формату и порядку, установленным уполномоченным налоговым органом, и приостанавливать работу при отсутствии подключения к сети;
- 2) хранение всех операций и действий, осуществляемых налогоплательщиком;
- 3) защиту данных от удаления;
- 4) хранение первоначальных и корректируемых данных;
- 5) работу после регистрации налогоплательщика в информационной системе оператора ФПО, интегрированной с информационной системой уполномоченного налогового органа;
- 6) приостановление работы после снятия с регистрации налогоплательщика в информационной системе оператора ФПО, интегрированной с информационной системой уполномоченного налогового органа;
- 7) отображение действий налогоплательщика;
- 8) запрет на передачу/мигрирование данных в сторонние программные обеспечения, информационные системы, за исключением информационной системы оператора ФПО и уполномоченного налогового органа;
- 9) генерирование реквизитов чека программного обеспечения о продаже товаров, работ и услуг с обязательными реквизитами контрольно-кассового чека.

Глава 7. Требования к оператору ФПО

29. Для участия в пилотном проекте оператор ФПО обязан соответствовать следующим критериям:

- 1) быть зарегистрированным в налоговом органе;
- 2) иметь документы, подтверждающие авторское право на ФПО, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в области защиты интеллектуальной собственности, или документы (лицензионное соглашение, договор с правообладателем или разработчиком ФПО), удостоверяющие право заявителя на доработку и/или распространение ФПО, разработанного сторонней организацией;
- 3) иметь технические и организационные возможности для обеспечения своевременной установки, обновления, обслуживания и восстановления работоспособности ФПО на оборудовании налогоплательщиков, участвующих в пилотном проекте, включая выездное обслуживание и удаленную поддержку.

30. Оператор ФПО обязан:

- 1) быть зарегистрированным в соответствии с налоговым законодательством Кыргызской Республики;
- 2) осуществлять взаимодействие с уполномоченным налоговым органом по подключению ФПО к информационной системе уполномоченного налогового органа;
- 3) производить регистрацию, перерегистрацию, снятие с регистрации ФПО, применяемого в пилотном проекте;
- 4) обладать необходимыми техническими средствами, включая программно-аппаратные комплексы, которые обеспечивают безопасное и эффективное хранение, обработку и передачу данных в электронном виде, включая возможность обеспечения круглосуточной связи и обмена данными с уполномоченным налоговым органом;
- 5) иметь все необходимые лицензии и разрешения на использование и разработку программного обеспечения, шифровальных средств и информационных систем;
- 6) обеспечивать защиту и предотвращение несанкционированного доступа к данным субъектов предпринимательства, в том числе хранение налоговой, коммерческой и иной тайны налогоплательщиков сотрудниками оператора ФПО, за исключением случаев предоставления данных органам налоговой службы;
- 7) обеспечивать передачу данных в информационную систему уполномоченного налогового органа согласно формату и порядку, установленным уполномоченным налоговым органом;
- 8) обеспечивать круглосуточную техническую поддержку участников информационного взаимодействия, включая оперативное устранение неисправностей и обслуживание;
- 9) заключить соглашение о взаимодействии с уполномоченным налоговым органом и обеспечить соответствие ФПО требованиям ФПО, установленным настоящим Временным положением;
- 10) обеспечивать мониторинг работы ФПО и оперативно реагировать на технические сбои;
- 11) незамедлительно информировать в официальном порядке уполномоченный налоговый орган о случаях обнаружения несанкционированного вмешательства с целью изменения фискальных данных в ФПО, применяемом в пилотном проекте;
- 12) обеспечивать обучение пользователей (субъектов предпринимательства) по эксплуатации ФПО, а также предоставлять необходимую техническую поддержку;
- 13) обеспечить надежность, безопасность и эффективность работы системы, соответствуя требованиям законодательства Кыргызской Республики, для обеспечения прозрачности и полноты налогового учета.

Глава 8. Порядок регистрации, снятия с регистрации ФПО

31. Налогоплательщик для участия в пилотном проекте подает заявление на регистрацию ФПО оператору ФПО и заключает с ним договор.

32. При регистрации ФПО указываются следующие данные:

- 1) информация о налогоплательщике (наименование и ИНН);
- 2) код и наименование налогового органа;
- 3) адрес ведения экономической деятельности;
- 4) наименование объекта экономической деятельности;
- 5) режим налогообложения;
- 6) вид деятельности.

33. Оператор ФПО оформляет двусторонний договор с налогоплательщиком на регистрацию и дальнейшее обслуживание ФПО, подписанный оператором ФПО и налогоплательщиком и заверенный печатью оператора ФПО и налогоплательщика (при наличии).

34. После успешной регистрации и завершения подписания двустороннего договора оператор ФПО вносит данные в информационную систему, интегрированную с информационной системой уполномоченного налогового органа.

35. После внесения данных, указанных в пункте 32 настоящего Временного положения, налогоплательщику присваивается регистрационный номер, который связывается с ФПО.

36. При изменении регистрационных данных ФПО, за исключением ИНН субъекта, налогоплательщик должен направить заявление на перерегистрацию оператору ФПО с указанием измененных регистрационных данных, и обеспечить ввод новых регистрационных данных в информационную систему оператора ФПО, интегрированную с информационной системой уполномоченного налогового органа.

37. После оформления заявления оператор ФПО в течение 3 (три) рабочих дней со дня получения заявления на перерегистрацию рассматривает данную заявку, и в зависимости от правильности данных, дает согласие на перерегистрацию и вносит сведения в информационную систему оператора ФПО, интегрированную с информационной системой уполномоченного налогового органа, либо отказывает в ее проведении, с обязательным указанием причин для устранения налогоплательщиком.

38. Для снятия ФПО с регистрации (ликвидация, перерегистрация субъекта с изменением ИНН, не исправность ФПО, смена ФПО) налогоплательщик направляет заявление на снятие ФПО с регистрации.

39. После получения заявления на снятие ФПО с регистрации оператор ФПО в течение 5 (пять) рабочих дней производит анализ ФПО налогоплательщика на полноту передачи данных в информационную систему оператора ФПО и уполномоченного налогового органа, и в случае положительного заключения снимает ФПО с регистрации и вносит соответствующие записи в информационную систему оператора ФПО, интегрированную с информационной системой уполномоченного налогового органа.

40. В случае отрицательного заключения оператор ФПО отказывает в снятии с регистрации ФПО и уведомляет налогоплательщика с обязательным указанием причин для устранения.